

개 선 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수(授受) 관련 조항 및 징계양정 비위유형
정비 필요

2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「내규관리규정」 제6조(효력순위) 제1항에 따르면 외규는 내규에 우선하여 효력을 가진다고 되어 있으며, 같은 규정 제8조(내규 제정·개폐의 원칙 등) 제1항에 따르면 내규를 제정·개폐하는 경우 그 내용이 기존 내규와 중복 또는 저촉되지 않게 유의하도록 되어 있음

(1) “금품등”에 대한 정의 정비 필요

□ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 함)은 공직자 등에 대한 부정청탁 및 공직자 등의 금품 등의 수수(收受)를 금지함으로써 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하기 위한 목적으로 2015. 3. 27. 제정되어 2016. 9. 28. 시행되었으며

○ 공사는 2016. 9. 28. 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」을 개정하면서 「청탁금지법」 제2조 제3호에 따른 “금품등”의 정의¹⁾ 및

1) 3. “금품등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

「공직자 행동강령 운영지침」의 내용을 행동강령 제2조 제3호에 반영한 바 있음

□ 그런데, 「인사규정」 제44조(징계대상) 제2호를 비롯한 같은 규정 내 금품수수 관련 조항을 살펴본 결과

○ 제44조 제2호에서는 “금품(부동산, 선물, 향응을 포함한다. 이하 같다)”라고 정의하고 있고, 그 밖에 제48조 제1호, 제48조의2 제1호, 제69조 제3호, 별표 6의2, 별표 6의3 등 규정 전반에 걸쳐 “금품”이라는 용어를 사용함으로써

- 「청탁금지법」 시행 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 개정에 따른 “금품등”의 범위를 포괄적으로 반영하지 않고 있어 정비할 필요가 있음

(2) 금품등 수수 관련 징계양정 비위유형 정비 필요

□ 「공직자 행동강령 운영지침²⁾」 제28조(징계양정기준)에 따르면 공공기관의 장이 금품등 수수(授受) 금지 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 「공무원 징계령 시행규칙」 ‘별표 1의2’의 청렴의 의무 위반 징계기준 또는 자체 징계양정기준 등에 따라서 처리하되

○ 같은 지침 ‘별표 4’의 금품등 수수(授受) 금지 위반 징계양정 기준을 참작하도록 되어 있으며, 같은 별표에 따르면 금품등

2) 「공직자 행동강령 운영지침 개정 통보」(국민권익위원회 행동강령과-385, 2018. 3. 2.)

수수 금지 위반 관련 '비위 유형'을 세가지로 분류하여 금액에 따른 징계 수위를 정하고 있음

□ 그런데, 「인사규정」 제48조(징계양정 기준) 제1호에 따라 금품 수수에 관한 비위의 징계양정기준을 정한 '별표 6의3'의 내용을 살펴본 결과

○ [표]와 같이 금품등 수수 금지 위반 관련 비위 유형의 내용 중 일부를 '의례적인 금품수수의 경우' 등으로 「공직자 행동강령 운영지침」과 달리 불명확하게 정하고 있어, 비위 유형을 동 지침에 맞게 정비할 필요가 있음

[표] 금품등 수수 관련 비위유형 분류 비교

구분	공직자 행동강령 운영지침 (제28조, 별표4)	인사규정 (제48조, 별표 6의3)
비위 유형	• 직무와 직접적인 관계 없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받거나 직무관련 공무원에게 제공한 경우	• <u>의례적인 금품수수의 경우</u>
	• 직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	• 직무와 관련하여 금품수수를 하고, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우
	• 직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	• 직무와 관련하여 금품수수를 하고, 위법·부당한 처분을 한 경우

< 조치할 사항 >

- ◇ □□□□부장은 「인사규정」 내 “금품”을 「한국자산관리공사
임직원 행동강령」 용어의 정의에 따라 “금품등”으로 통일하고
- 금품등 수수 금지 위반 관련 비위 유형에 따른 징계양정기준을
정한 「인사규정」 ‘별표 6의3’ 내용을 「공직자 행동강령 운영
지침」에 맞게 합리적으로 정비하시기 바람. (개선)